ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. M53 – SCARA 2

C.I.F. 12818667 · Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București

Date de contact: afișate la avizier

PROPUNERE JURIDICĂ

privind actualizarea statutului, a acordului de asociere și a actelor Asociației

în conformitate cu Legea nr. 196/2018 și Ordinul MDRAP nr. 1058/2019

Întocmită la 16.10.2026 (actualizată la 29.10.2026) de președintele Asociației, pentru Comitetul Executiv și Adunarea Generală

Prezentul document este o propunere de lucru întocmită de președintele Asociației, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 57 din Legea nr. 196/2018, pe baza textelor legale citate; nu constituie opinie juridică emisă de un avocat și nu înlocuiește consultanța juridică de specialitate. Proprietarii pot verifica fiecare afirmație la sursele indicate.

1. Obiectul propunerii

Prezenta propunere răspunde la trei întrebări: (i) care dintre cele două statute propuse corespunde legii și trebuie supus adoptării; (ii) ce acte trebuie întocmite și adoptate de Asociație pentru a se conforma Legii nr. 196/2018; (iii) cum se introduc legal, ca forme de comunicare, adresa de e-mail a Asociației și corespondența depusă în cutia poștală a Asociației. Propunerea însoțește pachetul de documente redactate (lista în secțiunea 7).

2. Cadrul legal aplicabil

- **Legea nr. 196/2018** privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor (M. Of. nr. 660/30.07.2018), cu modificările ulterioare – în special: art. 15 alin. (3)–(4) (conținutul obligatoriu al statutului), art. 17 (acordul de asociere, înregistrarea la judecătorie, actul adițional pentru proprietarii care aderă ulterior), art. 30 (obligațiile de notificare ale proprietarilor), art. 47–49 (convocarea, cvorumul, votul și procesele-verbale ale adunării generale), art. 53 (atribuțiile adunării generale), art. 54–55 (comitetul executiv), art. 56–57 (președintele), **art. 58 alin. (1)** (președintele și membrii comitetului executiv pot fi remunerați pe baza unui **contract de mandat**, conform hotărârii adunării generale), art. 60 (cenzorul), art. 108 alin. (2) (conținutul-cadru al statutului și al regulamentului).
- **Ordinul MDRAP nr. 1058/11.02.2019** privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari (Anexa 1) și al regulamentului condominiului (Anexa 2), publicat în M. Of. nr. 149/25.02.2019.
- **Codul civil** – art. 2009–2038 (contractul de mandat), art. 1522 alin. (2) (comunicarea notificărilor).
- **Legea nr. 61/1991** (ordinea și liniștea publică) – intervalele de liniște preluate în regulamentul condominiului.
- Statutul și acordul de asociere se modifică numai cu acordul a **cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din condominiu** (nu doar din cei prezenți) și se depun, actualizate, la judecătoria în a cărei rază se află condominiul – Judecătoria Sectorului 3 București (art. 17 din lege; art. 50 din statutul propus / art. 49 din conținutul-cadru).

3. Analiza celor două statute propuse

Au fost analizate: **(A)** „Statut_Asociatie_M53_Scara2.docx” – proiect redactat liber, cu datele Asociației completate; **(B)** „statut-asociatie.pdf” – care este, în fapt, **Anexa nr. 1 la Ordinul MDRAP nr. 1058/2019 – Conținutul-cadru al statutului asociației de proprietari**, modelul oficial emis în temeiul art. 108 alin. (2) din Legea nr. 196/2018.

Criteriu de verificare	(A) Proiect .docx	(B) Conținutul-cadru oficial (.pdf)
Temei / forță juridică	Redactare proprie; nu urmează structura și numerotarea modelului oficial	Model aprobat prin ordin de ministru, în baza legii; este reperul folosit de judecătorie și de compartimentul de specialitate al Primăriei
Structura obligatorie (art. 15 alin. (3) lit. a–j)	Acoperă capitolele, dar într-o ordine proprie; lipsesc spațiul de casierie și spațiul de păstrare a documentelor ca articole distincte	Acoperă integral literele a)–j), inclusiv spațiile de administrare, casierie și arhivă (art. 44–46)
Fondurile Asociației	Doar fond de rulment și fond de reparații; lipsește **fondul de penalități** și regula că veniturile din exploatarea părților comune alimentează numai fondul de reparații	Art. 7–11 și art. 13 alin. (4): fond de reparații, de rulment, de penalități și fonduri speciale, cu chitanță separată și cont bancar unic
Termenul de plată a cotelor	„până la ultima zi a lunii următoare” – nu corespunde legii	Art. 13 alin. (3): maximum 30 de zile calendaristice de la afișarea listei de plată
Votul în adunarea generală	Un vot/proprietate; nu prevede votul ponderat cu cota-parte pentru fondurile de consolidare/reabilitare, nici limita de un singur mandat primit de un membru	Art. 21 alin. (3) lit. a)–h): preia integral regulile art. 49 din lege, inclusiv declarațiile scrise în cazuri excepționale
Accesul în proprietatea individuală	Numai în caz de urgență, fără termen de preaviz	Art. 38–39: preaviz scris de 5 zile, respectiv 24 de ore în urgență; trimitere la art. 31 alin. (2) din lege
Cenzorul	Rapoarte trimestriale; fără controale inopinate	Art. 27–28: verificare lunară, controale inopinate cu 2 membri CE, raport anual
Administratorul	Un singur articol general	Art. 29–31: atribuții detaliate, interdicția folosirii fondurilor fără hotărâre scrisă, evidențe separate
Date de contact ale proprietarilor	Nu este prevăzut	Art. 47: proprietarii comunică telefon și e-mail președintelui și administratorului
Acțiunea în instanță pentru restanțe	Nu este prevăzută	Art. 40: după 60 de zile de la scadență / 90 de zile de la afișare (art. 78 din lege)
Elemente utile de particularizare	Da: date de identificare, structura organelor, mandatele, cont bancar	Spații de completat (note de subsol 1–17)

Concluzie și alegere. Statutul care corespunde legii este **(B) – conținutul-cadru aprobat prin Ordinul nr. 1058/2019**. Proiectul (A) nu poate fi adoptat ca atare: conține prevederi contrare legii (termenul de plată, accesul în proprietate) și omite elemente obligatorii. Soluția adoptată în pachetul de față: **Statutul actualizat (documentul 02) reproduce integral conținutul-cadru oficial, cu toate spațiile completate cu datele Asociației**, la care s-au adăugat – în temeiul art. 15 alin. (3) lit. j) („orice alte prevederi”) și al art. 22 lit. m) din cadru – prevederile privind comunicarea prin e-mail și cutia poștală, precum și anexa cu structura organelor Asociației preluată din proiectul (A). Proiectul (A) rămâne document de lucru și nu se depune la judecătorie.

4. Comunicarea prin e-mail și prin cutia poștală a Asociației

- **Regula legală actuală (art. 47 alin. (4))**: convocarea se face prin afișare la loc vizibil și pe bază de tabel nominal convocator semnat, cu cel puțin 10 zile înainte (3 zile pentru adunările extraordinare sau reconvocate); proprietarii care nu pot fi anunțați astfel primesc scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Hotărârile se afișează la avizier în 7 zile (art. 49 alin. (5), art. 57).
- În consecință, **e-mailul și cutia poștală se introduc ca forme de comunicare suplimentare și oficiale ale Asociației, fără a înlocui afișarea și tabelul convocator**. Termenele legale (10 zile de contestare a listei de plată, 7 zile afișare hotărâri etc.) se calculează în continuare de la afișare, iar e-mailul servește drept dovadă suplimentară de comunicare (art. 1522 alin. (2) Cod civil – notificarea produce efecte de la primire).
- **Atenție:** în Parlament se află propunerea legislativă PL-x nr. 346/2024 (adoptată de Senat la 27.05.2024, raport favorabil în Camera Deputaților la 30.06.2025) care modifică art. 30, 47 alin. (4), 48 alin. (3) și 49 alin. (5) și permite expres convocarea și comunicarea hotărârilor „prin orice alt mijloc de

comunicare legal acceptat, inclusiv în format electronic”. **Înainte de adunare, verificați pe cdep.ro / în Monitorul Oficial dacă a fost promulgată**; prevederile din statutul propus sunt redactate astfel încât să fie valabile în ambele situații.

- Pentru ca e-mailul să fie opozabil fiecărui proprietar, acesta trebuie să își comunice în scris adresa (art. 30 din lege, art. 47 din cadru) – de aceea pachetul conține **Formularul de date de contact și acord pentru comunicare electronică (doc. 12)**, de semnat la adunare.
- **Cutia poștală**: statutul propus (art. 48) stabilește că cererile, sesizările, contestațiile și declarațiile scrise ale proprietarilor pot fi depuse în cutia poștală a Asociației; ridicarea se face de președinte sau de un membru al comitetului executiv, cel puțin săptămânal, cu înregistrarea în registrul de corespondență și cu confirmare prin e-mail către expeditor, dacă acesta a comunicat o adresă. Data primirii este data ridicării și înregistrării.

5. Cvorum, majorități și calendar propus

Hotărâre	Majoritate necesară	Pentru M53 Sc. 2 (27 proprietăți / 26 membri)
Cvorum de ședință (art. 48 alin. (1))	jumătate plus unu din membri, prezenți sau reprezentați	cel puțin **14** membri
Adoptarea/modificarea statutului și a acordului de asociere (art. 17 lege; art. 50 statut)	cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor **din condominiu**	cel puțin **14 proprietari din 27** – semnături pe tabelul de adoptare, inclusiv prin declarații scrise ulterioare
Regulamentul condominiului (art. 3, 23 cadru reg.)	acordul majorității proprietarilor	cel puțin **14** proprietari
Hotărâri curente, contracte de mandat, indemnizații (art. 49 alin. (4), art. 53 lit. g–h, art. 58)	jumătate plus unu din voturile exprimate în adunarea convocată/reconvocată	majoritatea voturilor celor prezenți
Reconvocare (art. 48 alin. (2)–(3))	în maximum 15 zile; cu dovada convocării tuturor, hotărârile se iau cu majoritatea celor prezenți	prima convocare 05.11.2026, reconvocare 12.11.2026

1. **până la 23.10.2026** – afișarea convocatorului la avizier, semnarea tabelului convocator, transmiterea convocatorului pe e-mail/WhatsApp și scrisoare recomandată cu confirmare de primire pentru proprietarii care nu pot fi contactați (art. 47 alin. (4));
2. **până la 02.11.2026** – punerea la dispoziția proprietarilor a proiectelor (statut, acord, regulament, contracte) – cu cel puțin 3 zile înainte de adunare (art. 49 alin. (6)); se afișează locul consultării și se trimit pe e-mail;
3. **05.11.2026, ora 19:00** – adunarea generală; se completează procesul-verbal în registrul unic, se semnează tabelul de adoptare a statutului/acordului, formularele de contact, procurile se anexează;
4. **12.11.2026** – reconvocare, numai dacă nu s-a întrunit cvorumul;
5. **în 7 zile de la adunare** – afișarea hotărârii și comunicarea procesului-verbal (art. 49 alin. (5)–(7)); strângerea semnăturilor proprietarilor absenți pe statut/acord/acte adiționale, până la atingerea pragului de 14;
6. **după completarea semnăturilor** – depunerea la Judecătoria Sectorului 3 a cererii de înscriere de mențiuni (doc. 13) cu statutul, acordul, actele adiționale, procesul-verbal și hotărârea; apoi actualizarea datelor la ANAF/organul fiscal local, la compartimentul de asociații al Primăriei Sectorului 3 și la bancă;
7. **semnarea contractelor de mandat** (doc. 05–07) după adoptarea hotărârii; comitetul executiv consemnează în registrul unic decizia de punere în aplicare.

6. Observații privind contractele de mandat

- Art. 58 alin. (1) din lege: președintele și membrii comitetului executiv **pot fi remunerați pe baza unui contract de mandat**, conform hotărârii adunării generale consemnate în procesul-verbal. Contractul se

încheie și pentru mandat **neremunerat** (gratuit), pentru claritatea atribuțiilor și a răspunderii (art. 58 alin. (2) – răspundere personală sau solidară pentru prejudicii).

- Cuantumul indemnizațiilor se hotărăște de adunarea generală (art. 53 lit. g)–h)), în limita bugetului de venituri și cheltuieli; din punct de vedere fiscal, indemnizațiile plătite în baza contractului de mandat sunt tratate ca venituri asimilate salariilor (reținere la sursă prin administrator/contabil) – de confirmat cu contabilitatea înainte de stabilirea sumei nete/brute.
- Contractul se semnează, în numele Asociației, de un membru al comitetului executiv desemnat prin hotărâre (pentru contractul președintelui) și de președinte (pentru contractele membrilor), pentru a evita semnarea în nume propriu; se vizează de cenzor.
- Incompatibilități (art. 20 cadru, art. 54–60 lege): funcțiile de președinte/membru CE sunt incompatibile cu cea de cenzor; administratorul și rudele sale nu pot fi membri în comitet.

6.1. Schimbarea administratorului (S.R.L. → P.F.A.)

- Adunarea generală aprobă încetarea contractului cu CRIS ADMINISTRARE & CONTABILITATE S.R.L. și încheierea contractului de administrare cu **CIUPITU S. CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ** (punctul 8 al ordinii de zi). Desemnarea administratorului și semnarea contractului se fac de comitetul executiv, prin președinte, în baza mandatului AG (art. 63 alin. (3)); decizia se comunică tuturor proprietarilor.
- Condiții de verificat înainte de semnare (art. 64): **atestatul de administrator de condominii** (eliberat de primar, valabil 4 ani – se verifică în lista afișată de Primăria emitentă și se afișează la avizier), **cazierul judiciar** fără condamnări economico-financiare, certificatul de înregistrare al P.F.A. (cod CAEN 6832 – administrarea imobilelor), asigurarea de răspundere civilă profesională (art. 68, la cererea Asociației), garanția (art. 60/67 – se recomandă cel puțin media lunară a cheltuielilor).
- Contractul cu P.F.A. este contract de prestări servicii (nu contract de muncă); P.F.A. emite factură și răspunde de propriile obligații fiscale. Se verifică că noul administrator și rudele sale nu sunt membri ai comitetului executiv sau cenzor (art. 55 alin. (5)). Faptul că titularul P.F.A. este rudă cu reprezentantul societății actuale nu constituie o incompatibilitate; atestatul trebuie să fie însă emis pe numele titularului P.F.A., nu al societății sau al altei persoane, iar activitatea de administrare se desfășoară personal de persoana atestată (art. 64).
- La convocator se anexează situația contractuală actuală (contract în vigoare, onorariu, termen de preaviz, data propusă a încetării), astfel încât proprietarii să poată compara ofertele înainte de vot.
- Predarea-primirea de la vechiul administrator se face în **5 zile** de la încetarea contractului, prin proces-verbal contrasemnat de președinte și cenzor, cu: ultima chitanță emisă, soldurile fondurilor, lista debitorilor, contractele în derulare, plățile scadente, registrele și arhiva (art. 69); până la descărcarea de gestiune, vechiul administrator rămâne răspunzător. Schimbarea datelor de contact se notifică Primăriei Sectorului 3 în 30 de zile (art. 62) și băncii (drept de semnătură / acces la cont).

7. Documentele din pachet și câmpurile de completat

Nr.	Document	De completat înainte de utilizare
00	Propunere juridică (prezenta)	semnătura și calitatea semnatarului
01	Convocator AG + Tabel convocator nominal	confirmarea datei/orei/locului; semnături proprietari
02	Statut actualizat (conform Ordin 1058/2019)	procentul penalităților (max. 0,2%/zi) și nr./data HAG; spațiile de administrare/casierie/arhivă; amplasarea cutiei poștale; semnături
03	Acord de asociere actualizat + Tabel nominal (Anexa 1) + descrierea condominiului (Anexa 2)	suprafețe utile, cote-părți indivize (total 100%), nr. cadastral/CF, suprafața terenului, structura clădirii, date din actele de proprietate; semnături
04	Act adițional la acordul de asociere (model individual)	se tipărește câte un exemplar pentru fiecare proprietar care aderă/actualizează; date personale și ale actului de proprietate
05	Contract de mandat – Președinte	indemnizație (sau „cu titlu gratuit”), durata rămasă a mandatului, membrul CE desemnat să semneze
06–07	Contracte de mandat – membri CE (Membru CE (ap. 53), Membru CE (ap. 28))	indemnizație, durata mandatului, date de identificare

Nr.	Document	De completat înainte de utilizare
08	Proces-verbal AG (model)	se completează în ședință: prezență, voturi, discuții
09	Hotărârea AG (model)	numerele de voturi; se afișează în 7 zile
10	Împuternicire de reprezentare în AG	câte una pentru fiecare proprietar absent reprezentat (max. 1 mandat/membru)
11	Declarație scrisă de acord/dezacord (art. 21 alin. (4)–(5) statut)	pentru proprietarii absenți – semnături după adunare
12	Formular date de contact și acord comunicare electronică	se semnează de fiecare proprietar (art. 30 lege)
13	Cerere înscriere mențiuni – Judecătoria Sectorului 3	nr. dosar/încheiere de înființare; lista anexelor; semnătură, ștampilă
14	Regulamentul condominiului (proiect, conform Anexa 2 la Ordin 1058/2019)	intervalul suplimentar de liniște (dacă se dorește); reguli specifice scării; termenul de intrare în vigoare

Notă: *Documentele folosesc datele din PV-ul AG din 19.11.2025 (27 apartamente – ap. 28–54; 26 membri), din afișul de contact și din proiectul (A). Contul bancar (ING, Agenția Nerva Traian, IBAN RO51 INGB 0000 9999 0878 6932) este completat în statut (art. 11 alin. (4)). Datele marcate cu [____] sau _____ nu sunt cunoscute și trebuie completate de Asociație. Contractul cenzorului (P.F.A.) nu a fost modificat. Contractul de administrare cu noul administrator P.F.A. se redactează după aprobarea în adunarea generală, pe baza ofertei acestuia.*

Întocmit:

Nume și prenume: Președintele Asociației (ap. 36)

Calitatea: Președinte al Asociația de Proprietari Bl. M53 – Scara 2, ales prin Hotărârea AG din 19.11.2025 (ap. 36) – nu are calitatea de avocat

Semnătura: _____ Data: ____ / ____ / 2026

Luat la cunoștință, Comitetul Executiv: Membru CE (ap. 53) _____ Membru CE (ap. 28) _____

Vizat, Cenzor: Cenzorul Asociației (P.F.A.) _____